

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5062604-97.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA NINCI GRANDO
RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
RECORRIDO: EDGAR SOUZA BATISTA
RECORRIDO: FABIANA BATISTA RODRIGUES

MEDIDA DE URGÊNCIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SUS. INTERPOSTO PELA UNIÃO. DECISÃO NA ORIGEM. DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA AO DEMANDANTE. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO ANTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL E DO OBJETO. PRECEDENTE DE JULGAMENTO COLEGIADO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DESTA 6ª TURMA RECURSAL, DO STJ E DA 7ª TURMA ESPECIALIZADA DO TRF-2. RECURSO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, JULGAR PREJUDICADO o recurso por perda superveniente do objeto. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. Intimem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 02 de outubro de 2024.

5062604-97.2024.4.02.5101 510014409477 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5062604-97.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA NINCI GRANDO
RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
RECORRIDO: EDGAR SOUZA BATISTA
RECORRIDO: FABIANA BATISTA RODRIGUES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de medida cautelar interposto pela União [evento 1, INIC1], com natureza de agravo de instrumento e pleito de efeito suspensivo, que se insurge da decisão do Juízo de origem no [evento 8, DESPADEC1] do processo originário nº **5059477-54.2024.4.02.5101**, que antecipou a tutela lá pretendida pela demandante naqueles determinando que o agravante, solidariamente aos demais entes políticos demandados, providencie o **"ENCAMINHAMENTO DA PARTE AUTORA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM CIRURGIA PLÁSTICA - TUMOR DE PELE E CIRURGIA PLÁSTIC PARA EXÉRESE DE LESÕES COM SUSPEITA DE CARCINOME BASOCELULAR**, em nosocômio público na especialidade em Oncologia." em virtude do quadro clínico com CID C44.0 - NEOPLASIA MALIGNA DA PELE DO LÁBIO atribuído [evento 1, ANEXO2, fl. 14].

A União alega a ausência de probabilidade do direito por operar dentro do prazo legal de 60 (sessenta) dias para submeter pacientes com neoplasia maligna ao primeiro tratamento oncológico, assim como pontua a ausência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo afirmando a inexistência de comprovação da necessidade imediata do procedimento antes do trânsito em julgado. No mais, afirma a observância ao princípio da isonomia, a impossibilidade de escolha de hospital e a impossibilidade de custeio de procedimentos em unidade privada de saúde. Por fim, defende o direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado do Rio de Janeiro ou Município do Rio de Janeiro, nos termos do Tema nº 793 do STF, e o ressarcimento da União. Ao final, defende a adequação razoável da multa e do prazo para cumprimento com o estabelecimento de 30 (trinta) dias como termo inicial de incidência em caso de descumprimento. Por fim, pugna pelo recebimento do recurso no seu duplo efeito e a cassação dos efeitos da decisão adversada.

Sem contrarrazões.
É o breve relatório. Decido.

VOTO

Compulsando os autos, verifica-se que foi proferida sentença no processo de origem [evento 30, SENT1] julgando procedente o pedido e confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida:

*"Isto posto, **CONFIRMO A DECISÃO - EVENTO 8** e **JULGO PROCEDENTE O PEDIDO**, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC, para condenar a parte ré, solidariamente, a providenciar o **ENCAMINHAMENTO DA PARTE AUTORA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA EM CIRURGIA PLÁSTICA - TUMOR DE PELE E CIRURGIA PLÁSTICA PARA EXÉRESE DE LESÕES COM SUSPEITA DE CARCINOME BASOCELULAR** em nosocômio público com especialidade em oncologia, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de intimação da presente sentença. Na impossibilidade, o encaminhamento para clínica ou hospital privado, **conveniadas ao SUS**, com o pagamento dos serviços prestados de acordo com a Tabela prevista no Convênio entre o Hospital/Clinica Privados e o SUS."*

Pois bem. Em linha de princípio, destaco que a cognição em sede de sentença é exauriente, razão pela qual as questões abordadas em decisões interlocutórias são aí resolvidas, pelo que resta caracterizada a perda superveniente do objeto e do interesse recursal nos recursos daí insurgentes.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou entendimento no sentido de que não se pode atribuir prejudicialidade ao recurso de agravo de instrumento, de forma automática, sem a prévia análise da decisão agravada conjugada do entendimento firmado na sentença quanto à relação de continência:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCORRÊNCIA NO CASO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. "A superveniência de sentença no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória do mesmo processo, devendo-se considerar em cada caso, o teor da decisão interlocutória agravada e o conteúdo da sentença para o fim de se verificar a prejudicialidade" (AgInt no REsp n. 1.68.788/SP, Segunda Turma).

2. Constata-se a perda de objeto de recurso oriundo de agravo de instrumento que deliberou sobre prescrição quando a matéria é tratada na sentença, permitindo à parte devolvê-la ao tribunal de origem novamente.

3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos, para anular o acórdão embargado e declarar a perda de objeto dos embargos de divergência. (EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.415.744/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 27/9/2022, DJe de 6/10/2022.)

Nesse cenário, compulsando os autos, verifico que a sentença guarda relação de continência com a decisão antecipatória de tutela na origem, motivo pelo qual a análise conjugada impõe julgar prejudicado o recurso na moldura do precedente do STJ acima citado.

Nesse mesmo sentido, precedente, desta 6ª Turma Recursal, o julgamento colegiado, por unanimidade, no processo nº 5039318-90.2024.4.02.5101, relatoria da Juíza Federal ADRIANA MENEZES DE REZENDE, na Sessão Extraordinária de 03/07/2024, assim ementado:

MEDIDA DE URGÊNCIA/AGRAVO EM FACE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, EM RAZÃO DA PROLAÇÃO POSTERIOR DE SENTENÇA DE MÉRITO. ESGOTAMENTO DA ANÁLISE MERITÓRIA EM DECISÃO FINAL QUE IMPÕE A PERDA DE OBJETO DO PRESENTE RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nessas condições, **VOTO** no sentido de **JULGAR PREJUDICADO** o recurso por perda superveniente do objeto. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o necessário, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de origem. **Intimem-se.**